

ZAHID BIN ABD AZIZ
lawan
RASHIDAH BINTI ABD RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 26 Ogos 2022 / 28 Muharam 1443H

Kes Rayuan No. 10000-077-0134-2021

[Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Menyampaikan Notis Rayuan]

Peguam Syarie Pemohon : *Tetuan Shamsyuar & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Tetuan Zaidi Zain & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran menyampaikan Notis Rayuan di luar tempoh oleh Pemohon kepada Responden. Permohonan ini dibuat berikutan daripada Pemohon telah gagal untuk menyampaikan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan/penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon perintah seperti berikut: –

- i. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa menyampaikan

Notis rayuan yang sepatutnya disampaikan kepada Responden sebelum atau pada tarikh 28/12/2020 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- ii. Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden dan/atau Peguam Syarie Responden secara kediri dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan permohonan ini;
- iii. Kos tindakan ditanggung masing-masing; dan
- iv. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan patut atau wajar diberikan oleh Mahkamah ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[4] Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Notis Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 139 (8) Enakmen yang menyatakan bahawa:—

Seksyen 139 - Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh Perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[5] Suka kami menarik perhatian pihak-pihak bahawa telah banyak penghakiman diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung permohonan pelanjutan tempoh masa, antaranya kes Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106, kes Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50 dan kes Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1) di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238, iaitu:—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan; atau
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[6] Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi suatu keperluan yang ketat dan mandatori ataupun dengan erti kata lain, tidak semestinya semua faktor tersebut perlu dipenuhi oleh Pemohon. Statut juga tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada Mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

Tempoh kelewatan

[7] Berdasarkan kepada subseksyen 139(8) *Enakmen 4 Tahun 2003*, Pemohon hendaklah menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden dalam masa yang dihadkan (14 hari) bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[8] Mahkamah Rayuan Syariah telah membuat tafsiran berkaitan had masa bagi penyampaian Notis Rayuan kepada Responden ini dalam beberapa kes seperti kes *Hamidah bt Elias lawan Sabariah Bee bt Abdul Karim dan Khairunnisa bt Ahmad, [2015 JH 40(1)]*, *Krishna Handajani lawan Azian bt Omar, [2014 JH 37(2)]*, dan *Idral bin Arifin lawan Siti Nur farhana binti Al-Akiti [2018, JH 45(2)]*, yang mana selepas Perayu memfailkan Notis Rayuan, Perayu hendaklah menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Bicara itu juga dan ianya adalah mandatori.

[9] Berdasarkan kepada fakta, tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh perintah dikeluarkan iaitu pada 15/12/2020, untuk Pemohon menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden. Tarikh tamat 14 hari untuk menyampaikan Notis

Rayuan kepada Responden sebagaimana kehendak subseksyen 139(8) *Enakmen 4 Tahun 2003* itu ialah pada 28/12/2020. Namun Pemohon gagal menyampaikan Notis Rayuannya kepada Responden, dan atas alasan tersebut Pemohon telah memfailkan kebenaran ke Mahkamah ini melalui Notis Permohonan dan Affidavit bertarikh 9/12/2021 seperti mana yang dikehendaki oleh seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003* di atas. Kelewatan telah berlaku selama **11 bulan 12 hari**.

Sebab Kelewatan

[10] Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan terhadap permohonan ini. Dalam menyokong permohonan ini, Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya yang diangkat sumpah pada 9/12/2021 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut:—

- i. Pemohon telah gagal menyampaikan Notis Rayuan yang telah difailkannya pada 22/12/2020 kepada Responden, dalam tempoh 14 hari selepas keputusan/penghakiman diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, di Shah Alam pada 15/12/2020;
- ii. Ketika Peguam Syarie Pemohon hendak membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden yang terdahulu, firma/pejabat Peguam Syarie Responden tutup kerana disahkan positif Covid. Pemohon juga menyatakan selepas itu Peguam Syarie Pemohon telah menghubungi staf firma Peguam Syarie Responden tetapi mereka tidak mahu menerima Notis rayuan tersebut atas alasan sudah tamat tempoh serahan dan meminta menyampaikan kepada Responden sendiri.

iii. Pemohon lewat menyampaikan Notis Rayuan kerana alamat yang digunakan oleh Responden ketika prosiding perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi Syariah tidak didiami oleh Responden, bahkan telah didiami oleh warga asing. Responden tidak tinggal di alamat rumah tersebut lebih.

iv. Negara mengalami pandemik Covid 19 sehingga menyukarkan pergerakan untuk mencari alamat sebenar yang Responden tinggal. Pemohon juga lewat memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa ini kerana kesukaran mendapat temujanji di Mahkamah untuk urusan pemfailan.

v. Pemohon masih berminat untuk membuat rayuan dan memfailkan permohonan pelanjutan tempoh menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden ini pada 9/12/2021.

[11] Responden telah membantah permohonan untuk kebenaran melanjutkan tempoh menyampaikan Notis Rayuan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Afidavit Jawapan Responden bertarikh 9/3/2022 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut:—

i. Responden menyatakan bahawa Responden telah berpindah ke alamat tempat tinggal baru di No. 10, Jalan PU 10/12A, Taman Puchong Utama 47140 Puchong Selangor sejak November 2020. Anak-anak mengetahui alamat tempat tinggal baru Responden dan Pemohon boleh dapatkan alamat baru Responden daripada anak-anak sekiranya Pemohon memerlukan bagi sebarang urusan.

- ii. Responden menyatakan tarikh serahan kali pertama pada 22/12/2020, sekiranya tidak berjaya disampaikan kediri Responden, Pemohon sepatutnya hendaklah menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden yang terdahulu semasa dalam tempoh 14 hari tersebut.
- iii. Pemohon tidak sepatutnya membangkitkan isu Peguam Syarie Responden dijangkiti Covid 19 kerana alasan tersebut sama sekali tidak berbangkit, sebaliknya ianya merupakan kecuiaan di pihak Peguam Syarie Pemohon sendiri untuk menyampaikan Notis rayuan tersebut.
- iv. Responden memohon Mahkamah menolak keseluruhan permohonan ini dengan kos sebanyak RM10,000.00.

[12] Dalam kes Permohonan ini, kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut, kami telah membuat dapatan seperti berikut:—

- i. Pada 15/12/2020, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memberikan penghakiman bagi kes mal no. 10400-016-0459-~~2020~~²⁰¹⁷; ⁸
- ii. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuannya pada 22/12/2020 dan tarikh akhir untuk menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden adalah pada 28/12/2020;

- iii. Pemohon melalui penghantar saman Peguam Syariyenya pada 22/12/2020 dan 2/2/2021 telah cuba membuat penyampaian Notis Rayuan ke alamat Responden tetapi gagal kerana Responden tiada di alamat tersebut;
- iv. Responden menyatakan bahawa beliau telah tidak tinggal di alamat tempat tinggal sewaktu kes Mutaah dibicarakan sejak lebih dari November 2020. Responden mengakui bahawa alamat tersebut telah digunakan sebagai alamat penyampaian ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah berjalan;
- v. Setelah penyampaian Notis Rayuan kediri Responden gagal dilakukan, Pemohon cuba untuk membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Responden yang tedahulu, namun tidak dapat dilaksanakan kerana tempoh telah tamat; dan
- vi. Pada 19/12/2021, Pemohon telah memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan perlanjutan masa untuk menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden atau pun Peguam Syarie Responden.

[13] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa Mahkamah Rayuan Syariah ini wajar memberikan kepada Pemohon satu tempoh tertentu untuk membolehkan Pemohon menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden dengan alasan bahawa:—

- i. Pemohon ketika masih dalam tempoh rayuan lagi berhasrat untuk membuat rayuan dan telah memfailkan Notis Rayuannya pada 22/12/2020;
- ii. Pemohon telah bersungguh-sungguh dengan usaha yang gigih berusaha untuk meneruskan rayuannya dengan berusaha untuk membuat penyampaian Notis Rayuannya kepada Responden di alamat penyampaian yang telah diberikan oleh Responden kepada Mahkamah sepanjang prosiding pebicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah;
- iii. Kegagalan Pemohon membuat penyampaian Notis Rayuan tersebut kepada Responden secara kediri adalah disebabkan Responden sudah tidak lagi tinggal dialamat tersebut. Situasi negara mengalami pandemik Covid 19 telah menyukarkan untuk mencari dan mendapatkan alamat tempat tinggal Responden;
- iv. Pemohon pada awalnya cuba untuk membuat penyerahan Notis Rayuan kediri Responden terlebih dahulu dan tidak membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Responden yang terdahulu kerana khuatir Peguam Syarie tersebut enggan menerima Notis Rayuan tersebut;
- v. Selepas gagal menyampaikan Notis rayuan kepada Responden, Pemohon telah cuba untuk membuat penyampaian kepada Peguam Syarie terdahulu Responden, namun juga gagal; dan

- vi. Negara pada masa tersebut mengalami pandemik Covid 19, Mahkamah Syariah hanya beroperasi berdasarkan temujani yang menyebabkan kesukaran untuk pemfailan dokumen bagi pelanjutan tempoh masa ini.
-

[14] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, permohonan pelanjutan tempoh masa menyampaikan Notis Rayuan ini telah dapat memuaskan hati kami untuk membenarkan secara kehakiman. Bagi menilai alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ini, kami merujuk kepada kes Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1), Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan:—

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[15] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[16] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalian rayuan Pihak Pemohon akan berjaya atau tidak, tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden dan/atau Pemohon serta kewujudan suasana penguatkuasaan PKP, kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan tanpa sebarang kos diawardkan.

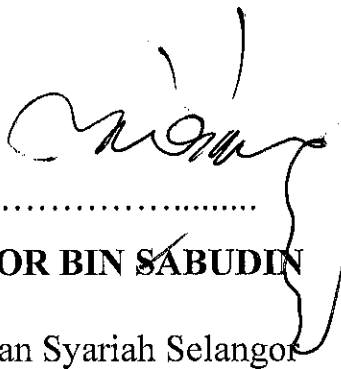
KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

[1] Permohonan Pemohon diluluskan;

[2] Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Respoden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini;

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor